

III CONGRESO NACIONAL DE
**ÁREAS DE
CONSERVACIÓN
REGIONAL**

**Vigilancia, Control y Manejo de Recursos en las
ACR de Loreto**

Ing. Luis Cáceres del Aguila

Gobierno Regional de Loreto



01. CONTEXTO TERRITORIAL

El GORE Loreto administra seis Áreas de Conservación Regional

El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental y su unidad ejecutora, la Subgerencia Regional de Conservación y Diversidad Biológica (SGRCDB), administra y supervisa directamente seis Áreas de Conservación Regional (ACR) establecidas legalmente por el Estado peruano. Estos espacios garantizan el equilibrio ecológico y el sustento de miles de familias locales.

ACR Comunal Tamshiyacu Tahuayo

D.S. N.° 010-2009-
MINAM

**420,080.25
ha**

Bosques de altura e
inundables.

ACR Ampiyacu Apayacu

D.S. N.° 024-2010-
MINAM

**434,129.54
ha**

Selva baja al norte del
Amazonas.

ACR Alto Nanay Pintuyacu Chambira

D.S. N.° 005-2011-MINAM

**954,635.48
ha**

Cabeceras de cuenca
vitales.

ACR Medio Kichwa

D.S. N.° 008-2015-
MINAM

**391,039.82
ha**

Territorio ancestral
conservado.

ACR Medio Putumayo Algodon

D.S. N.° 010-2025-
MINAM

**283,594.7
6 ha**

Turberas, varillales y
chamizales de la
planicie inundable del
río Algodón.

ACR Aguas Calientes Maquia

D.S. N.° 007-2026-
MINAM

**98,161.84
ha**

Cordillera de
Contamana



02. MARCO JURÍDICO GENERAL

Normativa nacional y regional que establecen el marco legal de vigilancia y control

Nivel Normativo	Norma de Referencia	Alcance y Atribución en las ACR
Constitucional	Constitución Política (Arts. 66 y 68)	Establece los recursos naturales como patrimonio de la Nación y obliga al Estado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las ANP.
Nacional	Ley de ANP N.º 26834 y Reglamento D.S. N.º 038-2001-AG	Regula las categorías de áreas de uso directo (ACR), obligatoriedad del Plan Maestro y bases para el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS).
Nacional Sectorial	Ley Forestal y de Fauna Silvestre N.º 29763 (Art. 67)	Otorga de forma expresa la exclusividad de administración, supervisión, control y fiscalización forestal y de fauna silvestre dentro de las ACR a los GOREs.
Regional (Loreto)	Ordenanza N.º 005-2025-GRL-CR y ROF GORE-L N.º 004-2022-GRL-CR	Aprueba la Estrategia para la Gestión de las ACR e institucionaliza a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente como autoridad.



Ordenanzas regionales: la estructura jurídica propia de Loreto

2012	OR N° 003-2012-GRL-CR	Establece zonas de influencia de las ACR.
2015	OR N° 012-2015-GRL-CR	Crea la Autoridad Regional Ambiental de Loreto.
2017	OR N° 003-2017-GRL-CR	Promueve y reconoce vigilancia y monitoreo ambiental indígena.
2018	OR N° 014-2018-GRL-CR	Modifica el ROF y crea la GERFOR.
2022	OR N° 004-2022-GRL-CR	ROF: GRAM como autoridad ambiental; SGRADB administra, vigila, controla y supervisa las ACR.
2025	OR N° 004-2025-GRL-CR	ROF: GRRNGA, autoridad en áreas protegidas, medio ambiente, forestal y de fauna silvestre.
	OR N° 005-2025-GRL-CR	Aprueba la Estrategia para la Gestión de las ACR de Loreto 2025–2035.

La Resolución N.º 009-2022 formaliza el lineamiento de co-gestión regional

Co-Gestión como Principio Clave

De conformidad con la Ordenanza Regional N.º 005-2025-GRL-CR, la gestión de las ACR se basa en la Co-Gestión, un proceso dinámico de aprendizaje conjunto donde las comunidades locales Bora, Huitoto, Yagua, Ocaina, Kichwa y Maijuna comparten el manejo, los derechos, funciones y responsabilidades con el Estado.

Hito Normativo Regional: R.G.R. N.º 009-2022-GRLGRAM

Aprobó formalmente el 'Lineamiento para la Co-Gestión en las Áreas de Conservación Regional de Loreto', encargando formalmente a la Subgerencia Regional de Conservación y Diversidad Biológica (SGRCDB) su plena implementación, monitoreo y seguimiento periódico en territorio comunal.



05. RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE VIGILANCIA

La Resolución N.º 002-2022 actualiza el registro administrativo de las OLV

Mediante la Resolución Gerencial Regional N.º 002-2022-GRL-GGR-ARA LORETO se aprobó la actualización de la Directiva de Órgano N.º 003-2022-GRL-GGR-ARA LORETO, la cual regula de forma sistemática el procedimiento de constitución, validación, reconocimiento regional y acreditación técnica de las Organizaciones Locales de Vigilancia (OLV):

01

Asamblea Comunal

Elección democrática de vigilantes comunales y aprobación unánime de los compromisos de conservación.

02

Capacitación Técnica

Acreditación previa por parte de la Jefatura del ACR en legislación, derechos humanos y patrullajes.

03

Expediente TUPA

Sometimiento del acta, padrón de vigilantes y solicitud formal a través del TUPA regional.

04

Resolución y Credencial

Emisión de la Resolución Gerencial de reconocimiento y credenciales oficiales por la Gerencia.

06. MODALIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL

La Directiva N.º 004-2022 norma los tipos de patrullajes y reportes

La Resolución Gerencial Regional N° 002-2022-GRL-GGR-ARA LORETO aprueba también la actualización de la Directiva de Órgano N.º 004-2022-GRL-GGR-ARA LORETO. Esta norma de orden técnico clasifica la vigilancia y establece canales formales de reporte, garantizando que cada patrullaje genere evidencia legítima.

Vigilancia Comunal

Ejecutada voluntariamente por las OLV dentro de sus territorios comunales y zonas del ACR asignadas. Programan de forma autónoma patrullajes de tipo rutinario o especial, orientados a la disuasión de amenazas directas.

Vigilancia de Jefatura

Patrullajes liderados por los Guardaparques y Especialistas del ACR. Se dirigen a áreas críticas o de conflicto latente e incorporan la participación de la Fiscalía FEMA, DICAPI, DIREPRO, GERFOR y Policía Nacional.

Vigilancia Tecnológica

Monitoreo remoto coordinado por la Gerencia de Recursos Naturales. Consiste en el procesamiento periódico de imágenes satelitales para detectar alertas de deforestación, complementado con drones para mapear el curso de infractores.

08. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

La Resolución N.º 040-2021-GRL regula la potestad administrativa del PAS

La Resolución Gerencial Regional N.º 040-2021-GRL-GGR-ARA LORETO aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por afectación a las ACR de administración regional. Este reglamento regula el debido proceso conducente a investigar, tipificar y determinar sanciones objetivas frente a infracciones a la conservación:

Órganos e Instancias del Proceso

- Órgano Instructor: La Subgerencia de Conservación y Diversidad Biológica (SGRCDB) inicia de oficio el procedimiento, evalúa las actas de las OLV, notifica cargos y recibe descargos.
- Órgano Decisor (1ra Instancia): La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente emite la Resolución Gerencial resolviendo sancionar o absolver.
- 2da Instancia (Apelación): La Gerencia General Regional resuelve en última instancia administrativa.

Escala de Multas y Mecanismos de Ajuste

- Infracciones Leves (1% a 5 UIT): Ingresos no autorizados. Admite amonestación verbal preliminar.
- Infracciones Graves (5.1 a 20 UIT): Destrucción de linderos, obstaculizar supervisión de guardaparques.
- Infracciones Muy Graves (20.1 a 1000 UIT): Tala comercial, caza de objetos de conservación o vertidos tóxicos.
- Atenuante Especial (Jornal Ambiental): Infractores tradicionales locales de escasos recursos económicos pueden conmutar multas leves por jornadas físicas de conservación forestal.

R.G.R. N°026-2022-GRL-GGR-GRAM LORETO

CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN PARA ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL



La Ordenanza N.º 020-2012 prioriza el manejo pesquero para seguridad alimentaria

Seguridad Alimentaria y Sostenibilidad de la Pesca de Consumo

Los recursos hidrobiológicos representan la fuente de proteína más crítica para las poblaciones nativas que habitan el interior y las zonas de influencia de las ACR de Loreto. Para proteger este patrimonio frente a flotas comerciales externas, se promulgó un mandato normativo de interés regional público y social:

Declaratoria: Ordenanza N.º 020-2012-GRL-CR

Declara de interés público regional y necesidad regional imperativa el manejo sostenible y el uso responsable de los recursos pesqueros amazónicos destinados exclusivamente al Consumo Humano Directo.

Exige la priorización absoluta de actividades, proyectos e incentivos orientados a garantizar la provisión proteica pesquera y salvaguardar la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales del departamento.

Traducción Operativa al Ámbito de las ACR

- **Reserva Exclusiva:** Se restringe el ingreso de pescadores foráneos y flotas industriales a las cuencas hidrográficas de las ACR, reservándolas para la pesca artesanal de subsistencia de las comunidades asociadas.
- **Articulación con DIREPRO:** Las acciones de control dentro del área son coordinadas formalmente con DIREPRO para garantizar la aplicación de tallas mínimas, aparejos de pesca tradicionales y vedas de especies comerciales claves.

La Resolución N.º 021-2013 regula el uso de recursos en el ACR AA

Lineamientos del Uso de Recursos Naturales al Interior de la Cuenca Ampiyacu Apayacu

El ACR Ampiyacu Apayacu posee un antecedente normativo local sumamente valioso. En el año 2013, mediante la Resolución Directoral N° 021-2013-GGR-PROCREL/DE, se aprobaron los 'Lineamientos en el Uso de Recursos Naturales en el Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu - ACR AA de la Región Loreto'. Esta norma especial define las reglas y exigencias acordadas entre la Jefatura del ACR y las comunidades de su Zona de Influencia:

Requisitos de Subsistencia Local

- Autoconsumo Familiar: Uso exclusivo para alimentación, medicina o construcción de viviendas tradicionales en las 18 comunidades nativas Bora, Huitoto, Yagua y Ocaina de las cuencas.
- Métodos Tradicionales: Exige el uso de técnicas de bajo impacto. Prohíbe de forma tajante artes de pesca dañinas y el volteo o tala de palmeras de aguaje para recolección de frutos.
- Registro en Puestos: Obliga al registro de ingresos, salidas e insumos de los pescadores y cazadores en los Puestos de Vigilancia Comunal para control biológico básico.

Requisitos Comerciales Formales

- Plan de Manejo Comunitario: Ningún recurso puede comercializarse fuera del ACR sin un Plan de Manejo aprobado por la Gerencia y firmado por asociaciones formalizadas (como CURUHUINSI o UJCOMU).
- Contrato de Otorgamiento: Firma de un contrato de aprovechamiento con fines comerciales de flora o fauna silvestre con la SGRADB.
- Certificado de Procedencia: Obligatoriedad de portar el certificado emitido y validado por la Jefatura para garantizar el origen e impedir la tala, transporte o comercio ilegal.

Tres rutas normativas para manejar recursos dentro de un ACR

1 Subsistencia

Acuerdo de actividad menor

Uso local no comercial

1 Identificación

2 Solicitud

3 Acuerdo

4 Seguimiento

5 Monitoreo

2 Flora y fauna

Contrato de aprovechamiento

Uso con fines comerciales

1 Diagnóstico

2 Plan de manejo

3 Contrato

4 Seguimiento

5 Monitoreo

3 Recurso paisaje

Derecho para turismo

Actividad turística o recreativa

1 Compatibilidad

2 Modalidad

3 Condiciones

4 Supervisión

5 Evaluación

La Resolución Directoral N.º 004-2022 regula la extracción comercial de flora y fauna

Para el aprovechamiento con fines comerciales de recursos de flora y fauna silvestre al interior de las ACR, el GORE Loreto aprobó la Resolución Directoral Regional N° 004-2022-GRL-GGR-ARA LORETO-DECDB, que establece pautas y requerimientos estrictos que previenen la degradación biológica:

Plan de Manejo Técnico

Es obligatorio contar con un diagnóstico biológico potencial del recurso. El Plan de Manejo es elaborado por especialistas y aprobado formalmente mediante Resolución Gerencial de la Gerencia de Recursos Naturales, fijando cuotas anuales científicas.

Contrato de Aprovechamiento

Derecho formal que se firma por un plazo de hasta 20 años renovables con el administrado (preferentemente comunidades locales organizadas), delimitando el área, especies, compromisos de patrullaje y obligaciones.

Retribución Económica

El administrado debe realizar obligatoriamente un pago al Estado por derecho de aprovechamiento comercial. Este pago se calcula según el valor del recurso en estado natural y puede retribuirse en servicios de vigilancia.



12. DERECHOS DE USO DE SUBSISTENCIA (ACTIVIDADES MENORES)

La Resolución Directoral N.º 002-2022 formaliza el uso de subsistencia

Regulación de Actividades Menores

Mediante la Resolución Directoral Regional N° 002-2022-GRL-GGR-ARA LORETO-DECDB, se aprobaron los Lineamientos para la Gestión de Actividades Menores de Uso de Recursos Naturales con fines de Subsistencia al interior de las ACR de Loreto. Estos lineamientos buscan salvaguardar la cultura de uso tradicional:

- Subsistencia No Comercial Directa: Destinado a satisfacer necesidades biológicas de alimentación, vivienda, vestimenta, salud y medicina tradicional del hogar comunal.
- Venta Local de Pequeña Escala: Se permite la venta de excedentes en el ámbito local sin fines de lucro comercial acumulativo, siempre que no supere los ingresos mínimos anuales estimados por el INEI en el sector rural.
- Acuerdo y Plazo: Se formaliza mediante un Acuerdo de Actividad Menor (AAM) firmado por la Gerencia y el comunero por un máximo de 5 años renovables.

Cálculo Técnico de la Cuota Familiar

De acuerdo con los lineamientos oficiales, las cuotas máximas de extracción por acuerdo familiar se estiman según el costo de la canasta básica familiar fijado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El CAP permitió implementar las obligaciones normativas

€20 M

aporte KfW al programa nacional

Contrato de aporte financiero

€1 M

monto máximo para el CAP
GORE Loreto

2023-2025

1,264,685

ha de meta V&C en 2025

ANPCH + CTT

33,500

ha con mecanismos
participativos

Meta 2025

Brechas normativas y operativas cubiertas

- Planes de vigilancia y control y sectorización de amenazas
- Reconocimiento y capacitación de OLV; entrenamiento en SMART
- Equipamiento e insumos para patrullajes
- Protocolos de monitoreo, planes de manejo y recurso paisaje

Desembolsos programados



2023

€350 mil



2024

€350 mil



2025

€300 mil

100% de las metas del CAP cumplidas

La asistencia técnica permanente de CAI-ProNaturaleza fue decisiva para que el GORE Loreto alcanzara las metas establecidas.



MUCHAS GRACIAS...